

עין משפט נר מצוה

נבא א מיי פ"ז מהלכות
עירובין הלכה ו' טור
ש"ע אי"ח ס"י מט עסקי
י"א:
ב ג מיי פ"ז מהלכות
עירובין הלכה ו' טור
ש"ע אי"ח ס"י מט עסקי
י"א:
ב ג מיי פ"ז מהלכות
עירובין הלכה ו' טור
ש"ע אי"ח ס"י מט עסקי
י"א:
ב ג מיי פ"ז מהלכות
עירובין הלכה ו' טור
ש"ע אי"ח ס"י מט עסקי
י"א:
ב ג מיי פ"ז מהלכות
עירובין הלכה ו' טור
ש"ע אי"ח ס"י מט עסקי
י"א:

רבינו חננאל

אמר אביי לא שנו אלא
באילן שיש תחתיו י"ב
אמה, שיש לומר כל ד'
אמות מקום בפני עצמו
ואינו מסיים איוה הוא,
אבל באילן שתחתיו י"א
אמה הרי מקצת ביתו
ניכר, כיון שאין תחת
האילן שיעור שלשה
בתים, ד' אמות לכל בית,
יש לומר ד' אמות
שבאמצע הן מקום
שבתתו ואם תתן לו
מקום שבתתו באמצע הרי
כל ביתו ניכר, אלא אם
תניח ד' אמות מצד אחד
ותתן לו ה' אמות
בשאריו (תתן לו) אם
ארבע אמצעיות תתן לו
נשארו שלש ההיצוות,
ואם ד' ההיצוות תתן לו
נשארו באמצע שלש
אמות מכל פנים נמצאת
אמה מכל בית.
ודחינן ממאי דמדי'
מצינעתא קא מסיים ולא
איפשר דלא מיכיר מקצת
בייתה, דלמא מארבע
דבצפון או מארבע
דבדרום לא מסיים, אבל
במיעוט כלל לא דליכא
מקצת ביתו ניכר.
ואסיקנא, לא שנו אלא
באילן שתחתיו ח' אמות,
אבל באילן שתחתיו שבע
אמות כיון דבית שבתתו
לא פחות מד' אמות בין
מצד אחד ובין מצד אחד
אמה מדרד לו כי
אמה אחת במיתו ודאי
ניכר, ונתבאר כיון שיש
מי שהיה בדרך והיה
מכיר אילן או גדר וכו',
עד בדרים ארבע אמות
סיים ארבע אמות
שקבע אבל לא סיים
ארבע אמות שקבע הרי
זה לא יוז ממקומו. לימא
תיהי תיובתא דשמואל.
ומוקד שמואל לאה
ברייאת כגון דהוי במקום
רגליו ועד עיקר האילן
הוא ממקום רגליו ועד
עיקר האילן אלפים
וארבע אמות, נמצא
ארבע אמות שתחת האילן
חוק לתחומי ואין אדם
קונה שבתתו חוק
לתחומי, לפיכך אין לו
אילא ארבע אמות. [ואם
התניא הגיע לאותו מקום
מהלך את כולו וחוצה לו
אלפים אמה, אימתי אמת
שהוא בתוך אלפים אמות
שלו אבל אם היה אותו
מקום חוק לאלפים אמה
שלו אין לו אלא ד' אמות
שהוא עומד בהן, אבל
[הן] [אם הוין] במקום
רגליו ועד עיקר של אילן
אלפים מכונות מהלך את
כולן עד שמגיע תחת
האילן ונעשה שם חצר
גמל דהא לא סיים מקום
שבתתו, ויש לומר שבאותו ד' אמות שהיה עומד בהן מבעוד יום שהן עכשיו לו אלפים אמות, בהו קנה שבתתו ועכשיו
יצא חוק לתחומי ולא ד' אמות בלבד. תניא כוותיה דשמואל טעה ועירב לשתי רוחות במדומה שמערבין לשתי

נ:

ומכר סבר לקרבן גדול מביון. הקשה הר"ר אפרים ל"ל לפרושי
טעמא דר' יוחנן משום דלקרבן גדול קמכיון מפיסוק ליה דר"י
לית ליה צריכה דקסבר האשחין שחלקו לקוחות הן בפרק מרובה (צ"ק
סנ:). ואומר ר"י דלא שייך כאן צריכה דלא צריכי לצירוקי א' דקדשי
כל היכא דליתנהו בנערותא ווא"ת
והא צריך ארבע מהן ליתן לכהן
לתרומה לחמי תודה ואומר ר"י דאם
הן לצדן יכול להפריש ד' מכל מ'
ומ' אבל אם כולן יחד אי אפשר
למקן אם לא יפריש י"א מכל מין
ומין דהא כל מין ומין יש לו עשרה
חולין ועשרה קדושות ולא א"א שלא
תהא אחת תרומה מן הקדושות:
מה

אבל באילן שתחתיו ו' אמות הרי מקצת ביתו ניכר תניא כוותיה דרב
תניא כוותיה דשמואל תניא כוותיה דרב מי שבא בדרך וחשכה לו והיה
מכיר אילן או גדר ואמר שבתתו תחתיו לא אמר כלום אבל אם אמר
שבתתו במקום פלוני מהלך עד שמגיע לאותו מקום ה' הגיע לאותו מקום
מהלך את כולו וחוצה לו אלפים אמה בד"א במקום המסויים כגון ששבת
בתל שהוא גבוה ו' טפחים והוא מד"א ועד בית סאתים וכן בקעה שהיא
עמוקה ו' והיא מד"א ועד בית סאתים אבל במקום שאין מסויים אין לו ו'
אלא ד"א ו' ה' שנים אחד מכיר ואמר שאינו מכיר זה שאינו מכיר מוסר
שבתתו למכיר והמכיר אומר שבתתו במקום פלוני בד"א כשסיים ד"א
שקבע אבל לא סיים ד"א שקבע לא יוז ממקומו לימא תיהי תיובתיה
דשמואל אמר לך שמואל הכא במאי עסקינן כגון דאיכא במקום רגליו ועד
עיקרו תרי אלפי וארבע גרמידי דאי מוקמית ליה באידיך גיסא דאילן קם ליה
לבר מתחומא אי סיים ד"א מצי אויל ואי לא לא מצי אויל תניא כוותיה דשמואל
ה טעה ועירב לשתי רוחות במדומה ו' הוא שמערבין לו לשתי רוחות או שאמר
לעבריו צאו וערבו לי ו' אחד עירב עליו לצפון ואחד עירב עליו לדרום
מהלך לצפון כעירובו לדרום ולדרום כעירובו לצפון ואם מיעזעו עליו את
התחום לא יוז ממקומו לימא תיהי תיובתיה דרב ו' רב תנא הוא פליג:
אמר שבתתו בעיקרו מהלך במקום רגליו ועד עיקרו אלפים אמה
ומעיקרו לביתו אלפים אמה נמצא מהלך משחשיכה ד' אלפים אמה:
אמר

מי שהוציאווה פרק רביעי עירובין

ור' יוחנן פנר לקרבן גדול מביון. והא לא אפשר וארבעין מיינייהו לא
אמרין דלקדשו אבל גבי שציה כי אמר תחתיו מאי אחריות איכא
ההוא ודאי לכולהו איכיון ואין שציה אלא ד' לא אמרין לקנו ליה
צד מיינייהו: ל"ט. (דלא אמר כלום) אדרב קאי: י"ב אמה. או יותר
דאיכא למימר ד' דהאי גיסא או דהאי
גיסא או מיעיט הלכך לא מסיימי: אבל
צ"א הרי מקצת ציוו ניכר. יש לך
לצבור שיעור שציה בתוך י"א הללו
שעל כרחק מקצת ציוו בתוכם הוא
ומאי יניחו ארבע מיעמא דאי צדידהו
אמר ספיר ואי צדהאי גיסא או צדהאי
גיסא הרי חצי אמה מאלו ומאלו
בתוכם של אמצעיות הלכך הוי סיומא
לקנות צית ומיהו צא למדוד מן הכפון
מודדין לו מן הדרום כו': וממאי
דנאכרעני מיעמא כו'. כלומר מי
הצדיל לך אמצעיות מתוך השאר ומה
צדק אם מקצת צית ניכר צהן הרי
י"ל דהאי גיסא צחר ליה או דהאי
גיסא צחר ליה ואינו יודע את אלו
וכיון דאיכא לספוקי צהני וצהני ואין
אלו נצלטות צאלו אין כאן סיוס: ח'
אמס. דאיכא למימר דהאי גיסא
צחר או דהאי גיסא ולא הוי סיוס:
אבל ו' אמס. על כרחק מקצת ציוו
ניכר צאונה אמה אמצעית דא"א שלא
ציררה לו ו' ואי צאמצע האילן צחר
ליה ד"א הרי היא מהן ואי מהאי גיסא
[או מהאי גיסא] הרי היא מהן הלכך
קנה שם צית ומיהו צא למדוד כו':
צניסתי במקום פלוני. כדמפרש ואזיל
שהיה אותו מקום מוקף מחצות וראוי
להיות כולו ד' אמות הלכך לא צריך
לסיומי ציה ד"א דכוליה כד"א ומהלך
את כולו וחוצה לו אלפים אמה: צ"א.
דמהלך את כולו לצד מאלפים שחוצה
לו: במקום המסויים. שמיחוד וחלוק
ל' קני ליה לשציהה
ואם יותר מצית סאתים הואיל ולא הוקף לדירה ליה מהיינן ליה מחצות לשוייה כד"א: אבל מקום שאינו מסויים. כלומר שאינו כולו רשות
אחת של ד"א כגון שאין לו מחצות או שישנו יותר מצית סאתים: אין לו. בתוכו אלא ד"א לצד מאלפים משם והלאה וצני לטווימי ציה
הי מיינייהו כדמפרש ואזיל לקמן ובי מסיים להו קני לה ומהלך משם והלאה אלפים אמה ותוך מחצותו עולה לו מן המנין: צ"א. דבמקום
שאנו מסויים קני ליה מיהא ד"א לשציהה ואלפים מהן לכל רוח: צמסיים ד"א שקבע. (כ' צד' צהן שהיה לו צהן סימן אילן או אבן ואמר
צאונת ד' תהא שציתת: לא יוז ממקומו. אפילו פסיעה אחת מד"א של מקום רגליו דאין לו שציהה לא כהן ולא כהן דבמקום רגליו לא רצה
לקנות וכאן שרצה לא סיים והיינו כרצ: הלא צמאי עסקינן. דקתני לא יוז כגון דאיכא ממקום רגליו עד עיקרו תרי אלפי וד' גרמידי תרי
אלפי לתחומא וד' לשציהה כולן כלין ממקום רגליו ועד עיקרו ועדיין נוף דאיך גיסא דאילן נטוה חוק לכולן: דאי מוקמס ליה צאידר גיסא
דאילן קם ליה לצר מחומא. שאם אמה נותן לו שציהה תחת הנוף שצבער השני נמצא מקום רגליו שהיה עומד שם בשעה שחשכה לו חוק
לתחומי שהרי רחוק ממקום שציתתו יותר מאלפים וד"א הלכך סיים לו ד"א צד' זה של אילן מצי אויל ספיר אבל לא סיים לו י"ל בצער השני
צחר ורבי הוא עכשיו חוק לתחומי ואין לו אלא ד"א וכי אמר שמואל דליקני שציהה תחת האילן אש"ג דלא סיים ומצי אויל כגון שכל תחתיו של
אילן בתוך אלפים וד"א דכל ד' דיהבת ליה לשציהה תחתיו ממני תחומייהו עד מקום רגליו הלכך שציהה קנה לו שם צד אינו יודע אם
צפוניו או צדדומו ולפיכך ידו על המחצותה צא למדוד מצפוניו של אילן לצד ציתו אלפים מודדין לו מדדומו ומקלרין לו (כ' כל תחומי כל שיעור תחתיו
של אילן ולא יגיע לציתו צא למדוד מן הדרום של אילן ולחזור לאחוריו ממקום רגליו כמדת תחתיו של אילן מודדין לו מצפוניו של אילן וכלה
התחום במקום רגליו: טעה ועירב צ' רוחות. לדרום ולצפון: כדמוסא (כ' הוא. שמוסר לעשות כן ולינק שחרית כהן וערבית כהן וכיון שנתכרין
לשמיכון והאחת הוא דקנתה לו ואינו יודע איזו היא נותנין עליו חומרי וזו וחומרי וזו: מהלך לצפון כעירובו לדרום ולדרום כעירובו לצפון.
מהלך לציתו) לצפון כשעירוב תחום שמינח לו עירובו של דרום לצד צפון ומהלך לדרום מציתו כשעירוב תחום שמינח לו עירובו של צפון לצד דרום
כגון אם לא הוצרך ללכת אלא ג' אלפים לכאן וג' אלפים לכאן והניח עירוב צפון אלה אמה לכאן וצפון אלה אמה לכאן דליהוי ליה
ממקום עירובו אלפים מותר לינק אלה אמה מציתו לכאן ולכאן דמעירובו יש לו אלפים אמה לכל רוח הלכך אלפים שיש לו לצפון מעירובו
שצדדומו כלות לו לסוף אלה לצפון ציתו ואלפים שיש לו לדרום מעירובו שצפון כלות לו לסוף אלה אמה לדרום ציתו: ואם מיעזעו עליו אם
לא סיים צהי ינחא ליה. ולנשן מיעזעמי נשן: קשיא לו ד' צ"א קשיא לו מאי דוחקיה למימר צד אמה הוא ופליג מכדי פלוגמתייהו דרצ ושמואל צמאי דרצ
סבר לא קנה לא מקום רגליו ולא תחת האילן ולשמואל קנה או מקום רגליו או תחת האילן ומותצין לרצ מהא דקתני דקנה או לצפון
או לדרום ומהלך כרגלי שניהן מי דמאי הא לדרב הכא איכיון לתרוייהו וגבי עצדים נמי תרוייהו שליחותייהו עצוד וצמטי שציתות אי
אפשר מיהו חדא מיינייהו קניא ומדלא ידיע הי קניא נותנין חומרי שניהן עליו ואידך שרי ממה נפשך אבל התם במקומו לא רצה לקנות
ותחת האילן סבר רב דכיון דלא סיים לאו קנייה היא הלכך אין לו שציהה כלל וא"ת היינו תיובתיה אמאי לא קני התם תחת האילן
או ארבע אפיוניות או ארבע דרומיות ולימצי עליה חומרי תרוייהו ואידך לימצי ממה נפשך אם כן לשמואל נמי הויא תיובתיה דהא
מפרש צההוא לינשא דלשמואל אין לו מן האילן והלאה כלום ואמאי ממה נפשך מתחילת אילן לצד רגליו לימצי ליה אלפים לצד ציתו:
והוא

עירובו בצפון בסוף אלה אמה, יש לו לילך בצפון ג' אלפים אמה אלפים תחומי שבצפון ואף שהעתיק לו מן הדרום,
נשאר לו בדרום אלה אמה, ובעינין הזה בצפון. פיסקא, מהלך ממקום רגליו ועד עיקרו אלפים אמה.

מסורת הש"ס

(א) ב"ק ד' כ"ד, (ב) [למקמן נא],
א צילה לו: ע"ש,
(ד) [כמנחת ת. גיטין נא:
כ"ב מב. סנהדרין פג: חולין
קכ"ב: (ה) רש"ל מ"י,
(ו) ב"ק: מנחת,

הגהות הב"ח

(א) נב' כמדותה היה
שמעונין: (ב) רש"י ד"ה
אבל ו' וכו' שלא ציררה לו
דאי צאמצע: (ג) ד"ה
מסיים ד' אמות שקבע
בהן כ"ל ותיבת צד'
נמחק: (ד) ד"ה דאי
מוקמת וכו' ומקלרין לו
תחומי כ"ל ותיבת כל
נמחק: (ה) ד"ה כמדותה
היה שמוסר:

הגהות מהר"ב

[א] תוס' ד"ה ומר סבר
וכי' ואומר ר"י וכו'
למכיר. ע"י מנחות
ע"כ תוס' ד"ה ליקדשו
וכי' ודו"ק:

מוסף רש"י

לקרבן גדול קא מביון.
ועל כולם היה לבן (קדושין)
מוסר שבתתו
למכיר. אומר שציתתו
עמך (לקמן נא).

רבינו חננאל (המשך)

רוחות, או שאמר לעבריו
צאו ועירבו עלי, אחד
עירב לו לצפון ואחד
עירב לו לדרום, מהלך
בצפון כרגלי מי שעירב
עליו לדרום כו'. הנה טעה
ועירב לשתי רוחות דומה
לזה שטעה ועירב ברגליו
לקנות שבתתו תחת
האילן, ולא קתני לא יוז
ממקומו, אלא אומר
מהלך בצפון כרגלי מי
שעירב לדרום, כשמואל
דאמר מהלך אלפים אמה,
קשיא לרב. ופרקינן רב
תנא הוא וחולק תנא על
גמא, ותבאר לדברי רב כי
אם יש תחת האילן מו'
אמות ולמטה כיון שיש
לו מכלל ד' אמות מכל
פנים מקצת ביתו ניכר
קנה שבתתו. והוא כגון
תל גבוה עשרה טפחים
שהוא מדי' אמות ועד בית
שחוצה לו נקע עמוק ו'
טפחים. וכל מי שאין
שבתתו ידוע סבר שאין
לוא אמות שלו
[כלום]. פי' מיעזעו עליו
את התחום. כגון שעברו
בבתוך אלפים שבצפון,
והעתיקו ממנו האלפים
ואמה שהיה לו בדרום,
ונתנו לו האלפים
בצפון וילך בצפון ד'
אלפים, ולא נשאר לו
בדרום כלום נמצא אסור
בעל הדרום. וכן עוד
קנה עליו בעינין הזה
שפירשנו בדרום, ולא
השאר לו (בדרום)
[בצפון] כלום, נמצא
עירובו ספק בכאן ספק
בכאן, ואסור בצפון
בדרום כשמואל לילך
בצפון או לו עירובו
בדרום ואין לו בצפון
כלום. וכשיבא בדרום
ודוחק אותו ואי' עירובו
בצפון לפיכך לא יוז
ממקומו. אבל אם נתנו
עירובו בתוך אלפים
מהלך בצפון כשיעור
המקום שנתנו עירובו
בדרום. פי' אם נתן